



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000562650

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001358-46.2016.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante EVANDRO TEIXEIRA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U.

Estabelecida a “culpa”, autoriza-se imediato cumprimento da pena, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência, com expedição de Mandado de Prisão e, no seu cumprimento, Guia de Execução. Respeitado prazo de eventuais “Embargos” (ou respectivo julgamento), comunique-se para cumprimento e imediata e consequente realização de admonitória para o regime aberto - imposto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO RIBAS (Presidente) e ROBERTO PORTO.

São Paulo, 26 de julho de 2018

ALCIDES MALOSSI JUNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Criminal nº 0001358-46.2016.8.26.0549.

Apelante: EVANDRO TEIXEIRA RODRIGUES (Advogada, Dr.^a Giovanna Maria Amadio Silva Passoni).

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Sentença: Juiz de Direito Dr. Alexandre Cesar Ribeiro.

Comarca: Santa Rosa do Viterbo.

VOTO 11.177.

**PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL
LEVE. CONDENÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.**

Pretendida a absolvição por insuficiência
probatória. Descabimento.

Absolvição por insuficiência probatória.
Impossibilidade Fato criminoso
devidamente provado pelos relatos das
vítimas, palavra das testemunhas e pelo
laudo pericial de lesão corporal.

Negado provimento.

VISTO.

Trata-se de recurso de **APELAÇÃO**
interposto pelo acusado **EVANDRO TEIXEIRA RODRIGUES**
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santa Rosa do Viterbo (publicada em
27/09/2017 – fls. 110)

Segundo o descrito na inicial acusatória, o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

apelante foi denunciado, por incurso no artigo 129, §9º do Código Penal, porque, no dia 25 de novembro de 2016, por volta das 17h10min, na residência situada na Rua Antônio Geraldo Balbão nº 246, Bairro Cohab III, cidade e comarca de Santa Rosa do Viterbo, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da esposa, *Tassia Poliana Gomes Rodrigues*, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de fls. 21.

Restou apurado que a vítima e o increpado foram casados por 07 (sete) meses, sendo que na ocasião dos fatos, começaram a discutir, quando o **apelante** investiu contra ela, agredindo-a com tapas, socos, chutes, jogando-a no chão, causando-lhe lesões de natureza leve, consistentes em “lesão cortante na testa”.

As agressões só cessaram com a interferência da filha da vítima, Alany, de 12 (doze) anos de idade, que ligou para a polícia e denunciou o padrasto.

A vítima registrou a ocorrência e solicitou medidas protetivas. Ainda consta que o **apelante** já a agredira anteriormente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Após o devido processamento, o **apelante** foi **condenado**, por incurso no artigo **129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, regime inicial aberto.** Facultado apelo em liberdade.

Pretende, o **apelante**, a absolvição por insuficiência probatória (afirmou que discutiu com a ofendida, mas não a agrediu; e a vítima disse que o machucado foi causado por uma batida na cabeça, na parede, sem contribuição do réu). Ainda, estão vivendo juntos, em harmonia (fls. 117/119).

Contrarrazões às fls. 125/127, pelo **improvemento do recurso**, com manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça **no mesmo sentido** (fls. 140/145).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Primeiro, a análise das provas.

Materialidade e **autoria** adequadamente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

comprovadas pelo auto de exame de corpo de delito lesão corporal (fls. 43), ficha de atendimento ambulatorial na Santa Casa (fls. 44) e laudo de lesão de corpo de delito (fls. 45), destacando-se a prova realizada durante a instrução processual, onde a autoria restou evidenciada.

O **apelante**, na polícia, confirmou que na ocasião discutiu com a vítima, estando os dois alterados. Afirmou havê-la empurrado, o que causou a queda dela ao chão, tendo observado começar a pingar sangue de sua testa em razão de um corte. Asseverou que, na ocasião, além do casal, estava a filha da vítima também na casa (fls. 39). Em Juízo, acrescentou que na ocasião dos fatos, ele e a vítima tinham ingerido cerveja e, ao que se recordava, tiveram uma discussão por ciúmes dele, mas não se lembrava do motivo. Então, a ofendida passou pela sua frente, quando a empurrou, sendo que ela caiu e bateu em algum ponto, com a testa, e se feriu. Após o ocorrido, a vítima ou a filha acionaram a Polícia Militar, dizendo que aquela fora a única ocasião que houve agressão física entre eles, embora admita que já tenha tido problemas de briga com a ex-esposa (fls. 104).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A vítima, Tassia Poliana Gomes Rodrigues, contou na polícia que houve uma discussão entre ela e o **apelante**, quando ele a empurrou, no corredor, e ela veio a cair, batendo a cabeça na parede. Então chamou a PM, tendo ido depois à Delegacia, para elaborar a ocorrência. Afirmou que, devido a batida da cabeça, teve um corte na testa, sendo deslocada à Santa Casa, para fazer exame de corpo de delito. Acrescentou que, atualmente, continuam casados, vivendo bem (fls. 41). Em Juízo, afirmou que a discussão ocorrida na oportunidade dos fatos, se deu em razão de ciúmes do **apelante**, já que foram convidados para uma festa, sem que necessitassem levar nada. Assim, o marido (incredulo) achou que o promovente da festa a “paquerava”. Nervoso, discutiu com ela e empurrou-a, o que resultou em uma queda, batendo a testa na quina do banheiro, ferindo-se. Necessitou, em razão disso, da realização de sutura, com três pontos. Quanto a sua filha, Alany, disse que apenas escutou o barulho da briga e, após, viu-a ferida. Depois do acidente, ela e a filha trancaram-se no quarto da menina, pois o réu estava muito nervoso e ficou com medo de sua conduta, tendo ouvido falar que ele, as vezes, brigava com a ex-esposa (fls. 101).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A filha da vítima, Alany Gomes Teixeira, disse que se encontrava em seu quarto, quando ouviu a mãe e o réu discutindo. Quando saiu do quarto, deparou-se com a mãe caída no chão, indo socorrê-la. Observou que a mãe tinha um ferimento na testa, que sangrava. Levou-a para seu quarto, onde se trancaram, momento que chamaram a polícia. Não soube o motivo da briga, dizendo que hoje o casal vive bem (fls. 47). Em Juízo, confirmou seu relato, apenas acrescentando que ao ver a mãe caída, o réu estava em pé, do lado dela. Levou a mãe para seu quarto, onde ligaram para a avó e depois para a polícia. Afirmou desconhecer o motivo da briga do casal e que não acompanhou a mãe no hospital. Por fim, disse que eles já brigaram em outras ocasiões, mas nunca deixando lesões (fls. 102).

O policial militar, José Valter Augusto, contou que, acionados, dirigiram-se à residência da vítima, onde observaram que ela apresentava lesão na região frontal, que, segundo ela mesmo falou, fora causado pelo marido (apelante) (fls. 49). Em Juízo, apenas acrescentou que quem os acionou foi a filha da vítima, que contou que o padrasto tinha brigado e agredido sua mãe e que, quando



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

chegou na residência, ouviu uma gritaria. Logo que entrou, viu a vítima com a testa cortada, sangrando e bastante nervosa, enquanto o réu estava calmo. Ela contou que tinham ido em um churrasco, onde beberam cerveja. Discutiram em casa e, após um empurra-empurra no banheiro da residência, o réu puxou-a, e ela caiu e bateu a cabeça, cortando a testa. O réu, por sua vez, disse-lhe que em razão da discussão dele com a vítima, a segurou, quando ela acabou batendo a cabeça no banheiro (fls. 103).

Ainda, há a Ficha de Atendimento ambulatorial e o laudo de lesão de corpo de delito atestando: ***“lesão cortante em testa na qual foi feita uma sutura e assepsia do local”***, constatando a ocorrência de ***lesão corporal leve*** (fls. 46).

Observada a prova colhida, resta avaliar e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as considerações e requerimentos das partes dentro do inconformismo apresentado.

Respeitados os argumentos, forçoso



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

reconhecer que o **apelante** cometeu o crime de lesão corporal contra a vítima.

E isso porque a vítima foi coerente e unânime em suas declarações, ao afirmar que o ferimento em sua testa ocorreu em razão de empurrão dado pelo **apelante**, que a fez cair e bater a testa, lesão que necessitou ser suturada.

Ainda, apesar de não ter presenciado o momento em que foi causado o ferimento, a filha da ofendida afirmou que na oportunidade, após ouvir discussão entre o casal, ao sair do quarto, encontrou a mãe caída, machucada na testa, inclusive sangrando, e o réu, de pé, ao seu lado.

Por fim, o policial militar confirmou que foram chamados pela filha da vítima, que afirmou que a mãe estava ferida em razão de briga que tivera com o padrasto, que a agrediu. Na residência, pôde observar a vítima ferida na testa, inclusive sangrando, estando muito exaltada, enquanto o apelante estava bem calmo. Ainda, afirmou a ofendida que em discussão no banheiro com o **apelante**, este a puxou e bateu a cabeça, cortando-a.

Sabidamente, nos crimes de violência



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

doméstica, a palavra da vítima e testemunhas, quando possível, é de vital importância para provar o delito, até mesmo porque, muitas vezes, inexistentes outros meios probatórios. Ademais, não evidenciado nos autos qualquer motivo para considerar falsa a imputação.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. (...) AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. (...)” (AgRG no AREsp nº 213796/DF, Rel. Min. Campos Marques, 5ª. Turma, j. 19/02/13, v.u.).

Ainda, nada contra a vítima ou as testemunhas, foi apresentado, de modo a demonstrar que estivessem a imputar um delito ao **apelante**, sabendo-o inocente.

Outrossim, o próprio increpado **ADMITIU** ter empurrado a vítima, durante discussão, “sem pensar”. Em razão disso, acrescentou, ela caiu e feriu a testa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Por fim, como acima citado, existe o laudo de exame de corpo de delito confirmando a agressão sofrida pela vítima, que lhe resultou lesão corporal leve.

Deste modo, provas robustas a apontar o **apelante** como autor do crime de lesão corporal contra a vítima.

E não há como ser afastado o delito pelo fato de ter a ofendida e o réu reatado o relacionamento e hoje, afirmarem, viver bem.

É que a lesão, de natureza leve, causada na vítima pelo **apelante**, na ocasião dos fatos, restou constatada. Assim, ocorreu o crime de lesão corporal, o que não pode ser ignorado, tendo assim, que o magistrado pontuou adequadamente: *“A violência de gênero ocorreu do fato de o réu praticar agressão em sua esposa, em situação diretamente ligada ao casamento dos envolvidos (agressão por ciúme conjugal da vítima)”*.

Pena assim foi dosada: *“O réu é primário e não ostenta antecedentes penais, pois não apresenta qualquer condenação penal transitada em julgado. Porém, o fato se revela de maior gravidade, uma vez que as agressões físicas ocorreram na presença da filha unilateral da vítima, gerando para a vítima intensa humilhação perante a filha, inclusive com sangramento extenso em região bastante exposta do corpo (testa) e*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

necessidade de socorro médico e sutura no corte causado na testa da ofendida, com lesão em parte exposta e estética do corpo, além de o acusado evidenciar personalidade violenta pelo antecedente de agressão física à mulher, contra a ex-esposa. Por fim, fixo a pena base em quatro meses de detenção.

Na segunda fase, por considerar posterior reconciliação entre réu e vítima, a primariedade do acusado, a confissão parcial e ausência de novos fatos desabonadores ao acusado, reconheço tais circunstâncias como atenuantes (específica e inominada) e reduzo a pena ao piso legal de três meses de detenção. Não há causas de diminuição ou de aumento de pena na terceira fase.

Tratando-se de infração penal cometida com violência física contra a pessoa e em ambiente de violência doméstica contra a mulher, não se aplicam penas restritivas de direitos”, citando jurisprudência a respeito e prosseguindo: “e o artigo 44 do Código Penal afasta as penas alternativas aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Além do mais, as circunstâncias judiciais do fato não recomendam a aplicação desses benefícios ao acusado.

Também inviável a aplicação de pena de multa substitutiva (vicariante), tendo em vista o disposto no art. 17 da Lei 11.340/06 e diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante já descritas.

Fixo o regime aberto para cumprimento da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

pena privativa de liberdade, pois o réu é primário e a pena aplicada não excede o limite de quatro anos (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal).

Inviável o sursis no caso, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis identificadas; o motivo do crime e o fato de se tratar de crime de “violência doméstica” contra a mulher, desautorizam, no caso concreto, esse benefício penal ao acusado. Assim, aplica-se a pena privativa de liberdade, em regime aberto, concedida a prisão albergue domiciliar, com as condições legais (art. 115, LEP)”.

Com o respeito que merece o entendimento do i. Magistrado, não pode ser considerada como circunstância desfavorável ao réu, o fato dele já ter sido denunciado pelo mesmo crime, tendo em conta que foi absolvido por insuficiência de provas. Contudo, realmente vexatória para a vítima ter sido a agressão que sofreu, presenciada por sua filha que, inclusive, a socorreu, bem como ter ficado com ferimento suturado, em região exposta do corpo – seu rosto. Desta forma, considero correto o acréscimo ocorrido na primeira fase de fixação da pena. Na segunda fase, apontadas atenuante específica (confissão) e as outras inominadas (ter o casal reatado, não sendo apontado nenhum outro caso de violência), sem recurso específico, com redução da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sanção ao patamar mínimo (03 meses de detenção), é mantida a circunstância, definindo a sanção. Acertadamente, não foi substituída a pena corporal por pena restritiva de direitos, tendo em vista tratar-se o caso de violência causada à pessoa (artigo 44, I, do Código Penal).

Negado o “*sursis*”, sem impugnação específica, entende-se como convencida a Defesa a respeito, preferindo, se o caso, o regime de cumprimento de pena como imposto. Como fundamentado adequadamente, não há, também, a respeito o que modificar.

Observo, por fim, perfeitamente adequada expedição de mandado de prisão em decisão de 2º grau de jurisdição, e imediata execução da pena, preservada que foi a “presunção de inocência” (STF/HC 126.292/SP, de 17.02.2016 – posição confirmada em ADCs 43 e 44, ano 2016), inclusive pelo direito, até o momento, de recurso em liberdade. A Constituição Federal fala que “***ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória***” (grifei – artigo 5º, LVII). Trânsito em julgado existe quando não cabe mais recurso. A culpa, então, já se definiu, não mais existindo recurso. Obviamente que existe possibilidade dos chamados “recursos constitucionais” (especial e extraordinário), os quais, contudo, são exceções, como seus próprios nomes atestam,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sendo que, ainda assim, não mais avaliam “culpa”. O “Recurso Especial”, na verdade, busca uma uniformidade na interpretação de Lei Federal. A própria Constituição fala em sua possibilidade em relação apenas às causas decididas em única ou última instância, sempre pelos Tribunais de 2º Grau. O mesmo se dá em relação ao “Recurso Extraordinário”, cujo objetivo é a manutenção da uniformidade da Constituição Federal. Nenhum dos dois, portanto, pode ser considerado, tecnicamente, como “recurso de 3º instância”. O trânsito em julgado, quando se fala de culpa, ou seja, quando alguém é, definitivamente, considerado culpado, ocorre em 2º instância.

Pelo exposto, por meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao apelo.

Estabelecida a “culpa”, autoriza-se imediato cumprimento da pena, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência, com expedição de **Mandado de Prisão** e, no seu cumprimento, **Guia de Execução**. Respeitado prazo de eventuais “Embargos” (ou respectivo julgamento), comunique-se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

para cumprimento e imediata e consequente realização de
admonitória para o regime – **aberto** - imposto.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR